វគ្គបណ្តុះបណ្តាលជំនាន់ទី ៩ (ក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី)

មេរៀនទី ៦

សហបណ្តឹង

រៀបរៀងដោយ៖ លោកមេធាវី អ៊ុំ ប៊ុនធី

មាតិកា

១ ទស្សនទាន

២ ប្រភេទនៃសហបណ្តឹង

៣ ការជ្រើសរើសភាគី

៤ បណ្តឹងដែលមានដើមចោទ និងចុងចម្លើយជាសហចុងចម្លើយ

៥ ករណីផ្សេងទៀត

១. ទស្សនទាន

ក. និយមន័យ

① សហបណ្តឹង គឺជាបណ្តឹងដែលមានដើមចោទម្នាក់ប្តឹងចុងចម្លើយច្រើននាក់ ឬដើមចោទច្រើននាក់ ប្តឹងចុងចម្លើយច្រើននាក់ ឬបណ្តឹងដែលមានចុងចម្លើយម្នាក់ និងដើមចោទច្រើននាក់។

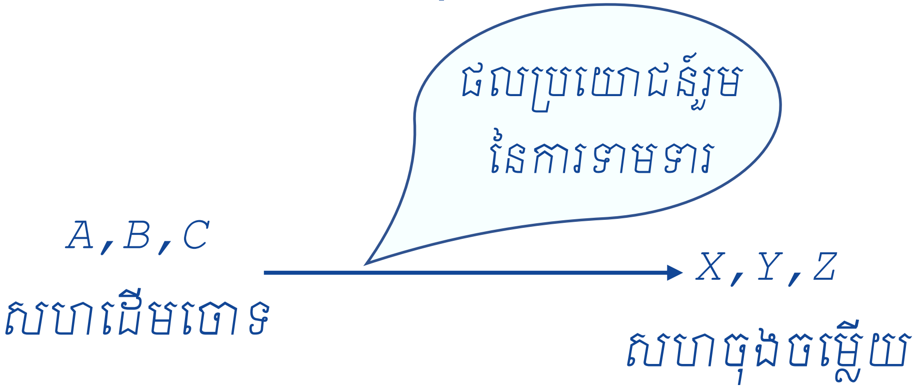
① A ដើមចោទ → X, Y, Z សហចុងចម្លើយ

② A, B, C សហដើមចោទ → X, Y, Z សហចុងចម្លើយ

③ A, B, C សហដើមចោទ → X ចុងចម្លើយ

② សហបណ្តឹង ត្រូវបានហៅថា ជាការបញ្ចូលបណ្តឹងដោយ **"អញ្ញជាភាព"** (ភាវៈទីទៃ ឬផ្សេងពីគ្នា ឬដំណើរផ្ទុយគ្នា ឬ ការប្រែប្រួល) ដែលផលប្រយោជន៍នៃការទាមទារ មាន ទំនាក់ទំនងគ្នាក្នុងសកម្មភាពបណ្តឹង។

③ នៅក្នុងសហបណ្តឹង បើអ្នកធ្វើបណ្តឹងមានច្រើននាក់ ត្រូវហៅថា **"សហដើមចោទ"** និងប្រសិនបើចុងចម្លើយមានច្រើននាក់ ត្រូវហៅថា **"សហចុងចម្លើយ"**។



ខ. គោលបំណងនៃការបង្កើតសហបណ្ដឹង

① បង្កើតប្រព័ន្ធនៃការវិនិច្ឆ័យរួមគ្នា នៅក្នុងនីតិវិធីបណ្ដឹងតែមួយ ស្ដីពីការទាមទារដែលអាចមានច្រើនចំណុច

② សម្រាប់គ្រប់គ្រងស្ថានភាពនៃបណ្ដឹងដែលមានដើមចោទច្រើននាក់ ឬ/និងចុងចម្លើយច្រើននាក់

③ បញ្ចូលក្នុងបណ្ដឹងតែមួយដែលអាចដោះស្រាយតាមនីតិវិធីប្រភេទតែមួយ

④ មានភាពសមហេតុផលក្នុងការជម្រះរួម

⑤ ជួយសន្សំពេលវេលា កម្លាំង និងការចំណាយរបស់ភាគី និងតុលាការ

⑥ ធានាភាពស៊ីសង្វាក់គ្នានៃសេចក្ដីសម្រេចរបស់តុលាការ

ប្រព័ន្ធនៃការវិនិច្ឆ័យរួម

A,B,C → X,Y,Z

សហដើមចោទ

ទាមទារប្រាក់

$10,000

សហចុងចម្លើយ

សមហេតុផលក្នុងការជម្រះរួម

សាលក្រមតែមួយ

នីតិវិធីបណ្តឹងតែមួយ

សន្សំសំចៃ និងធានាភាពស៊ីសង្វាក់

គ. លក្ខខណ្ឌទូទៅនៃសហបណ្តឹង

បើមានមូលហេតុណាមួយ ក្នុងចំណោមមូលហេតុខាងក្រោមនេះ បុគ្គលនោះអាចប្តឹង ឬត្រូវបានគេប្តឹង នៅក្នុងសហបណ្តឹង៖

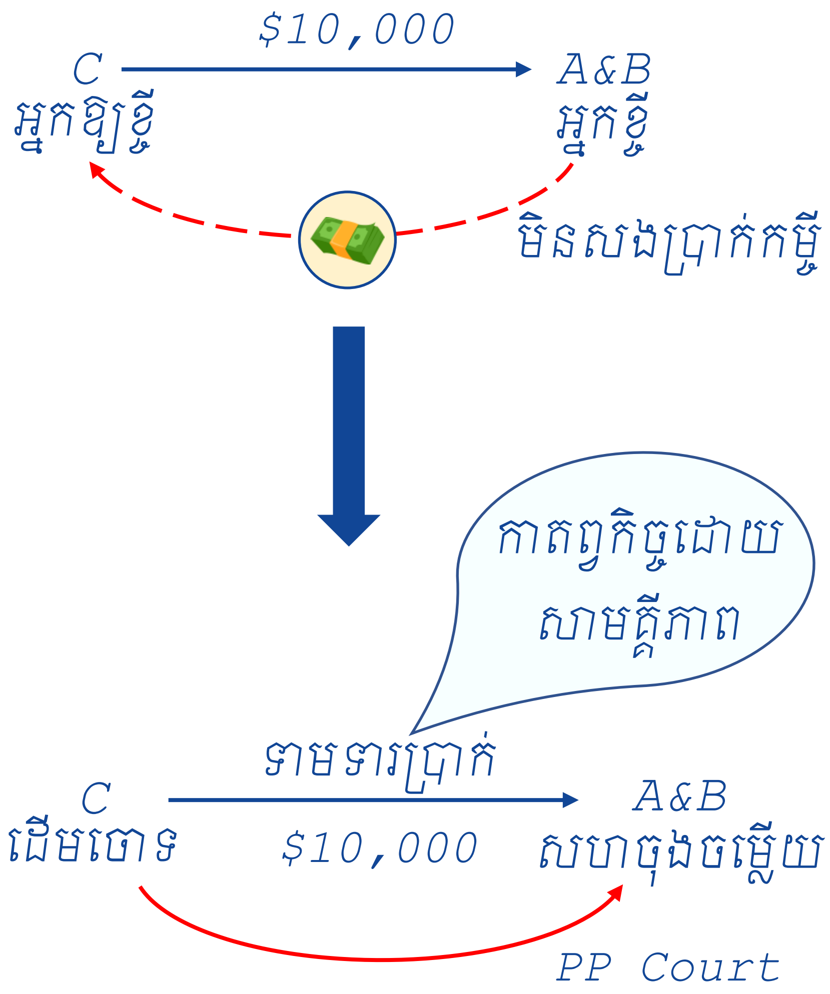
① សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជា **“កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង”** នោះដូចគ្នា

② សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងនោះ **“ផ្អែកលើមូលហេតុដូចគ្នា” (អង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់)**

③ សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងនោះ **“មានប្រភេទដូចគ្នា ហើយផ្អែកលើមូលហេតុដែលមានប្រភេទដូចគ្នាលើអង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់”**

① សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជា “កម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង” នោះដូចគ្នា

ឧទាហរណ៍១៖ C បានឱ្យប្រាក់ទៅ A និង B ខ្ចីចំនួន $10,000។ កំណត់ពេលសងបានមកដល់ A និង B មិនបានសងប្រាក់កម្ចី។

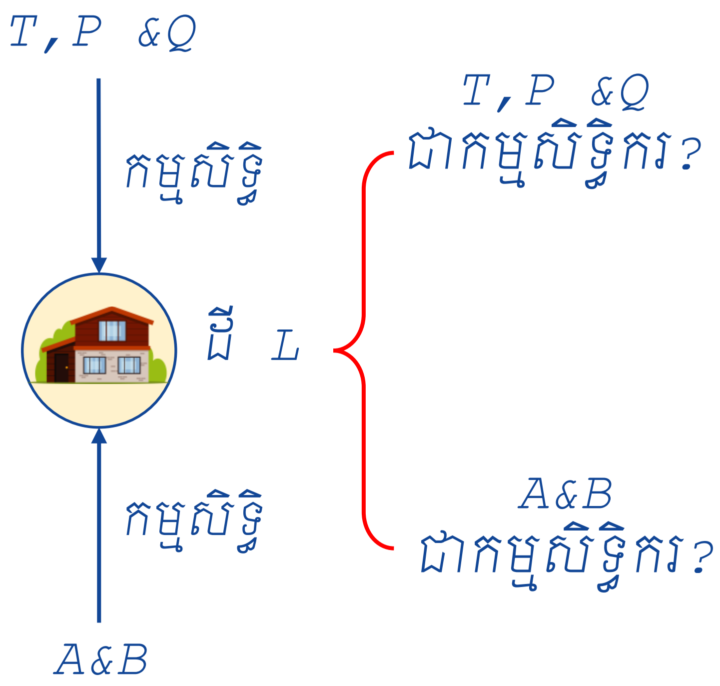


ក្នុងករណីនេះ កាតព្វកិច្ចរបស់ A&B ដែលមានចំពោះ C ជាកាតព្វកិច្ចដោយសាមគ្គីភាព (CC#921) នាំឱ្យ C អាចធ្វើការទាមទារចំពោះ A និង B ក្នុងនាមជាសហចុងចម្លើយ ដើម្បីអនុវត្តកាតព្វកិច្ចជាប្រាក់ $10,000។

CCP#39-ក

① សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជា “**កម្មវត្ថុនៃបណ្តឹង**” នោះដូចគ្នា

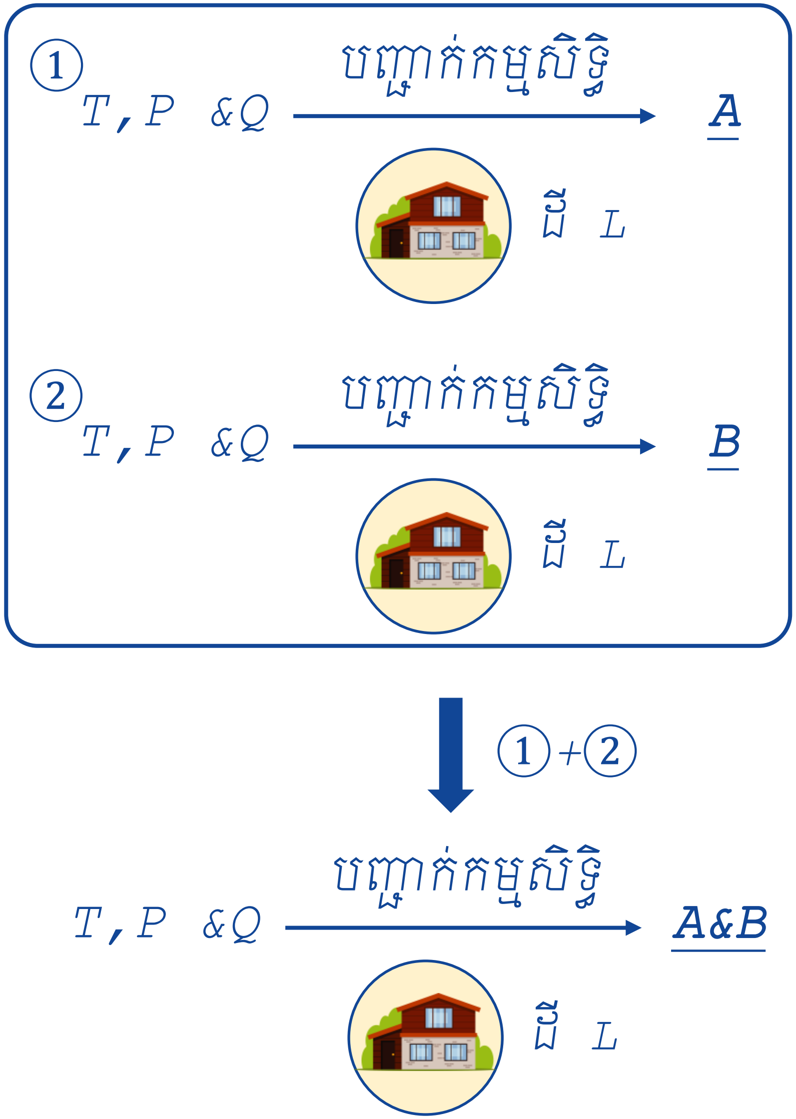
ឧទាហរណ៍២៖ T, P និង Q អះអាងថា ខ្លួនមានកម្មសិទ្ធិលើដី L និងកំពុងកាន់កាប់ដី L ជាក់ស្តែងផងដែរ។ ប៉ុន្តែ A និង B តែងតែរំខានដល់ការប្រើប្រាស់អាស្រ័យផលលើដីនេះ ដោយអះអាងថា ដី L ជារបស់ខ្លួន (A&B)។



CCP#39-ក

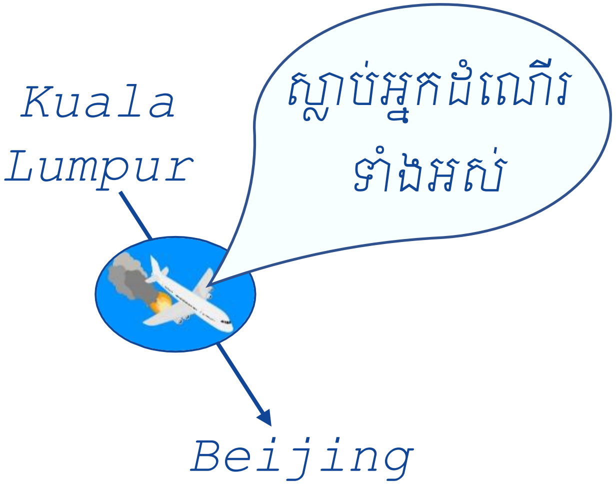
① សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជា “កម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង” នោះដូចគ្នា

ក្នុងករណីនេះ T,P&Q បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃកម្មសិទ្ធិចំពោះដី L ផ្អែកលើសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិ ដោយយក A&B ធ្វើជាសហចុងចម្លើយបាន ព្រោះកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងដែលធ្វើការទាមទារចំពោះ A និង B គឺជាការបញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃកម្មសិទ្ធិដូចគ្នា។

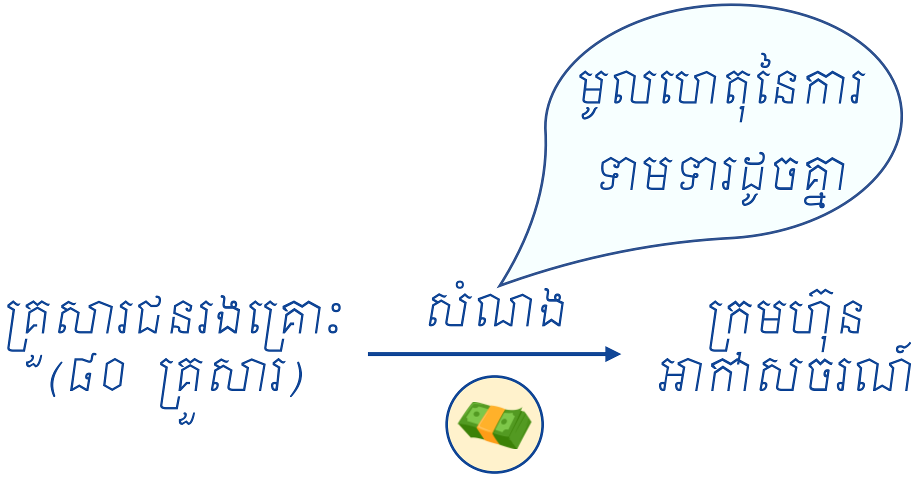


② សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងនោះ “ផ្អែកលើមូលហេតុដូចគ្នា” (អង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់)

ឧទាហរណ៍១៖ ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ម៉ាឡេស៊ី Airline បានធ្វើដំណើរពី Kuala Lumpur ទៅ Beijing ហើយបានជួបគ្រោះថ្នាក់ ធ្វើឱ្យអ្នកដំណើរនៅលើយន្តហោះនោះស្លាប់ទាំងអស់។



ក្នុងករណីនេះ គ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់ (ឧបមាថា ៨០ គ្រួសារ) អាចទាមទារសំណងការខូចខាតពីក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍បាន ដោយធ្វើការទាមទាររួមគ្នា។

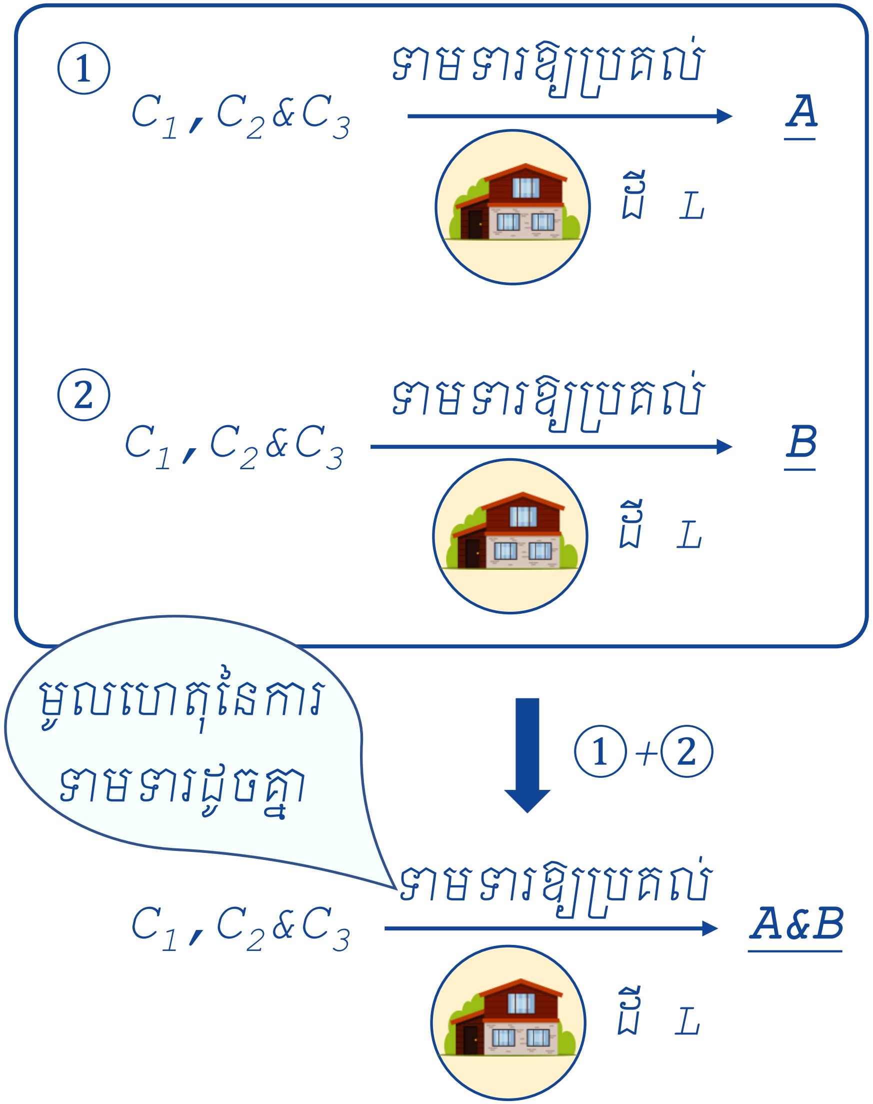


② សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងនោះ “ផ្អែកលើមូលហេតុដូចគ្នា” (អង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់)

ឧទាហរណ៍២៖ C_1, C_2, និង C_3 អះអាងថាខ្លួនជាកម្មសិទ្ធិករអវិភាគលើដី L ដែលបាននឹងកំពុងកាន់កាប់ដោយ A និង B ផ្អែកលើសិទ្ធិជួល។ អំឡុងពេលជួលបានកន្លងផុត ប៉ុន្តែ A និង B មិនប្រគល់ដីមកឱ្យ C_1, C_2, និង C_3 នោះទេ។

② សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងនោះ "ផ្អែកលើមូលហេតុដូចគ្នា" (អង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់)

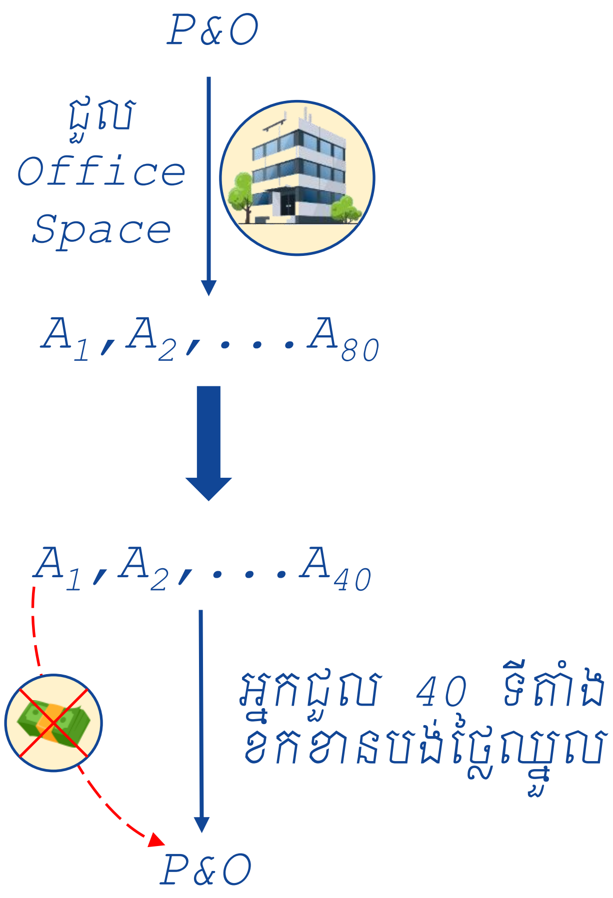
ក្នុងករណីនេះ C_1, C_2&C_3 អាចទាមទារឱ្យ A&B ប្រគល់ការកាន់កាប់ដោយផ្អែកលើសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិ ឬករណីយកិច្ចបដិទានវត្ថុជួល ដោយ C_1, C_2&C_3 ជាសហដើមចោទ និង A&B ជាសហចុងចម្លើយ។



CCP#39-២

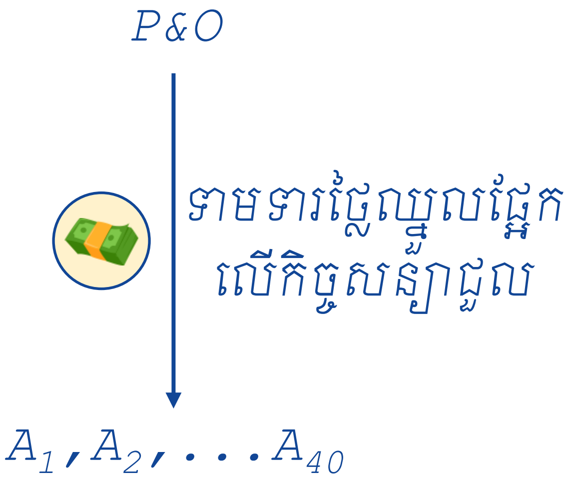
③ សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងនោះ **“មានប្រភេទដូចគ្នា ហើយផ្អែកលើមូលហេតុដែលមានប្រភេទដូចគ្នាលើអង្គហេតុ និង អង្គច្បាប់”**

ឧទាហរណ៍១៖ ក្រុមហ៊ុន P&O ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទីតាំងជួលការិយាល័យនៅកណ្តាលក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានចំនួន 8 ជាន់ ហើយជាន់នីមួយៗមានទីតាំងជួលចំនួន 10 units សរុបទាំងអស់ 80 ទីតាំង ដែលមានរយៈពេលជួលយ៉ាងតិច 2 ឆ្នាំ ហើយថ្លៃឈ្នួលផ្អែកលើទំហំម៉ែត្រការ៉េនៃទីតាំងនីមួយៗ។ អ្នកជួលបានខកខានក្នុងការបង់ថ្លៃឈ្នួលចំនួន 40 ទីតាំង។



③ សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងនោះ **“មានប្រភេទដូចគ្នា ហើយផ្អែកលើមូលហេតុដែលមានប្រភេទដូចគ្នាលើអង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់”**

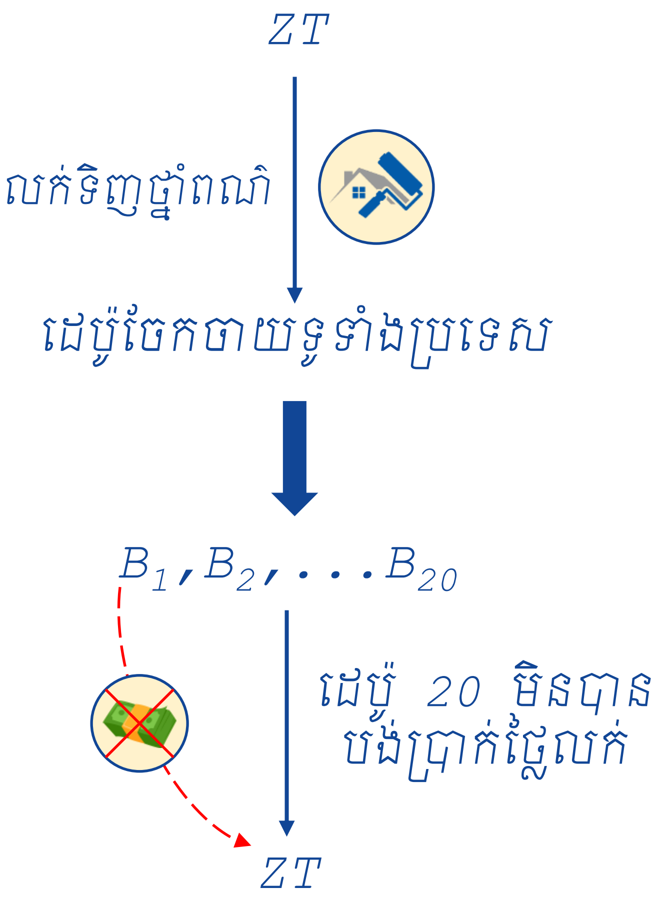
ក្នុងករណីនេះ P&O អាចដាក់បណ្ដឹងប្ដឹងទាមទារថ្លៃឈ្នួលពីអ្នកជួលទាំង 40 នៅក្នុងបណ្ដឹងតែមួយបាន ព្រោះសិទ្ធិដែល P&O ទាមទារ ជាសិទ្ធិទាមទារឱ្យបង់ថ្លៃឈ្នួល (សិទ្ធិទាមទារប្រភេទដូចគ្នា) ដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យាជួលទីតាំងការិយាល័យ (មូលហេតុនៃការទាមទារដូចគ្នាលើអង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់)។



CCP#39–គ

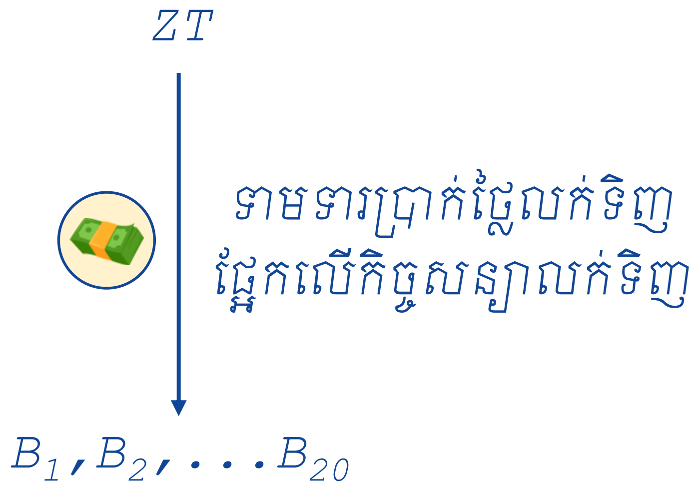
③ សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងនោះ **“មានប្រភេទដូចគ្នា ហើយផ្អែកលើមូលហេតុដែលមានប្រភេទដូចគ្នាលើអង្គហេតុ និង អង្គច្បាប់”**

ឧទាហរណ៍២៖ ក្រុមហ៊ុន ZT ជាក្រុមហ៊ុនចែកចាយថ្នាំពណ៌លាបផ្ទះដ៏ល្បីនៅភ្នំពេញ និងមានដេប៉ូចែកចាយជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេស។ នាពេលថ្មីៗនេះ ថ្នាំពណ៌នេះមានការពេញនិយមខ្លាំងព្រោះបច្ចេកទេសថ្មី ប៉ុន្តែមានដេប៉ូប្រហែលជា 20 ខនខានក្នុងការបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ធ្វើឱ្យក្រុមហ៊ុនមានបញ្ហាក្នុងការបង្វិលសាច់ប្រាក់ ហេតុនេះក្រុមហ៊ុនបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទាមទារប្រាក់ថ្លៃលក់ពីដេប៉ូទាំងនោះ។



③ សិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងនោះ **“មានប្រភេទដូចគ្នា ហើយផ្អែកលើមូលហេតុដែលមានប្រភេទដូចគ្នាលើអង្គហេតុ និង អង្គច្បាប់”**

ក្នុងករណីនេះ ZT អាចដាក់បណ្ដឹងប្ដឹងទាមទារប្រាក់ថ្លៃលក់ពីដេប៉ូទាំង 20 នៅក្នុងបណ្ដឹងតែមួយបាន ព្រោះសិទ្ធិដែល ZT ទាមទារ ជាសិទ្ធិទាមទារឱ្យបង់ប្រាក់ថ្លៃលក់ទិញ (សិទ្ធិទាមទារប្រភេទដូចគ្នា) ដោយផ្អែកលើកិច្ចសន្យាលក់ទិញថ្នាំពណ៌ (មូលហេតុនៃការទាមទារដូចគ្នាលើអង្គហេតុ និងអង្គច្បាប់)។



២. ប្រភេទនៃសហបណ្តឹង

នៅក្នុងក្រមនីតិវិធីរដ្ឋប្បវេណី បានបែងចែកសហបណ្តឹងជា 2 ប្រភេទគឺ៖

ក. សហបណ្តឹងធម្មតា

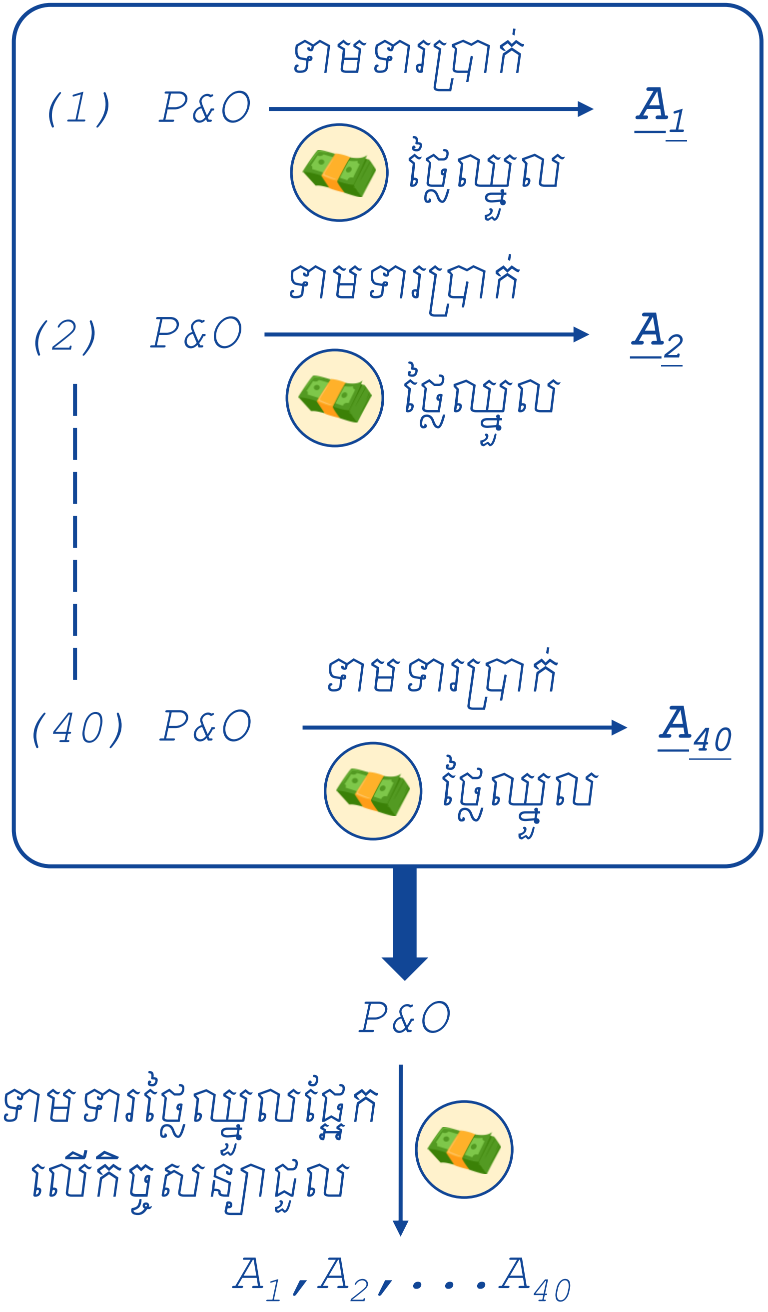
ខ. សហបណ្តឹងចាំបាច់

- សហបណ្តឹងចាំបាច់ដោយពិត
- ឧបសហបណ្តឹងចាំបាច់

ក. សហបណ្តឹងធម្មតា

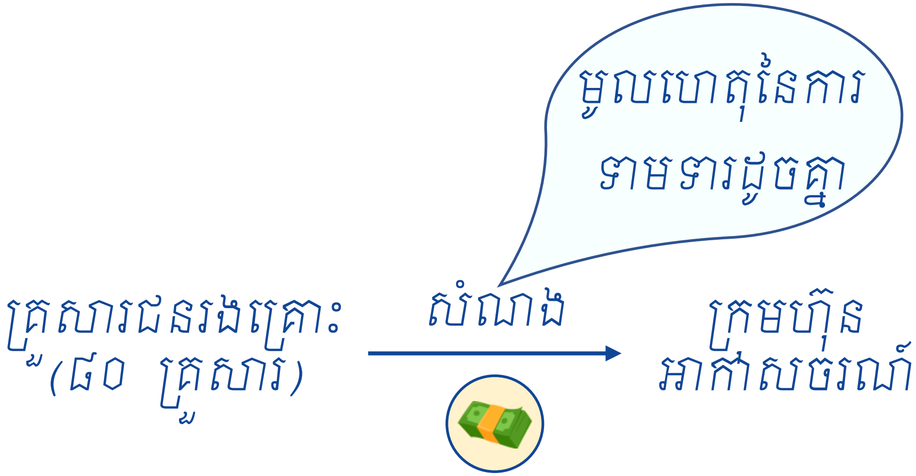
① សហបណ្តឹងធម្មតា ជាសហបណ្តឹងមួយប្រភេទ ដែលបុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើសហបណ្តឹង មានសិទ្ធិចាត់ចែងឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងដោយឡែកពីគ្នា រវាងអ្នកធ្វើសហបណ្តឹងម្នាក់ៗ និងភាគីម្ខាងទៀត ហើយអាចចេញសាលក្រមដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ចំពោះការទាមទារនីមួយៗ មានន័យថា តុលាការអាចកំណត់អំពីការទទួលស្គាល់ ឬមិនទទួលស្គាល់ចំពោះការទាមទារផ្សេងៗពីគ្នាបាន។

ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីជួលទីតាំងអាគារ ម្ចាស់ទីតាំងអាចធ្វើបណ្តឹងចំពោះអ្នកជួលម្នាក់ៗបាន ឬផ្ញើរមគ្នាក្នុងបណ្តឹងក៏បាន។ ករណីនេះ ត្រូវបានហៅថា **“សហបណ្តឹងធម្មតា”**ព្រោះការបញ្ចូលចុងចម្លើយជាសហចុងចម្លើយ ជាការសម្រេចរបស់ដើមចោទ ក្នុងការបញ្ចូល ឬមិនបញ្ចូល ហើយការទាមទារនីមួយៗអាចធ្វើឡើងដោយដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបាន ដោយសារលក្ខណៈសារធាតុនៃសិទ្ធិទាំងនោះអាចកាត់ផ្តាច់ពីគ្នាបាន។



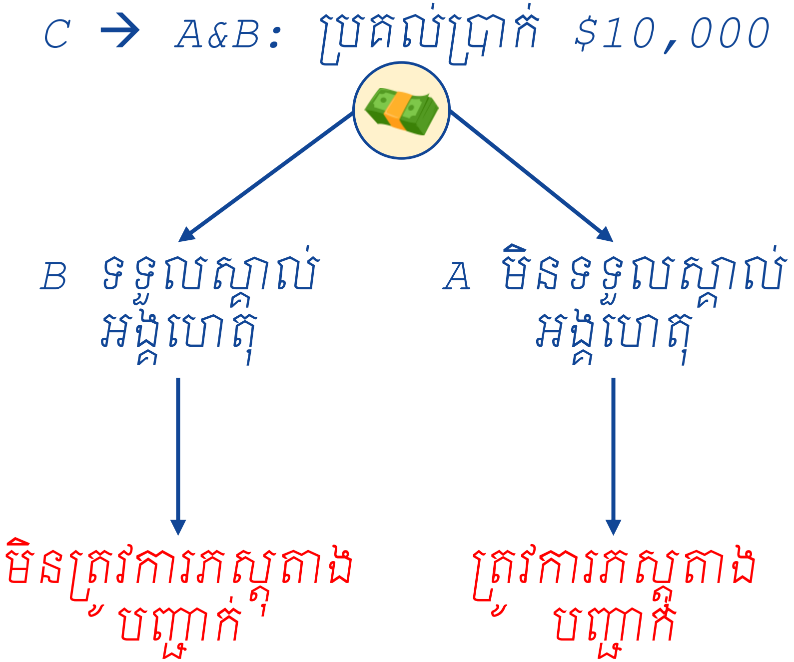
② សហបណ្តឹងធម្មតា ជាការរួមបញ្ចូលការទាមទារច្រើនចំណុចរវាងភាគីច្រើននាក់ នៅក្នុងបណ្តឹងតែមួយដូចជា បណ្តឹងទាមទារនូវសំណងនៃការខូចខាត ដែលមានជនរងគ្រោះច្រើននាក់ ចំពោះចារីជាចុងចម្លើយ។

ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ *Malaysia Airlines* ដែលគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះអាចដាក់បណ្តឹងទាមទារសំណងពីក្រុមហ៊ុនរៀងៗខ្លួន ឬដាក់ពាក្យបណ្តឹងរួមគ្នាក្នុងនាមជាសហដើមចោទ។



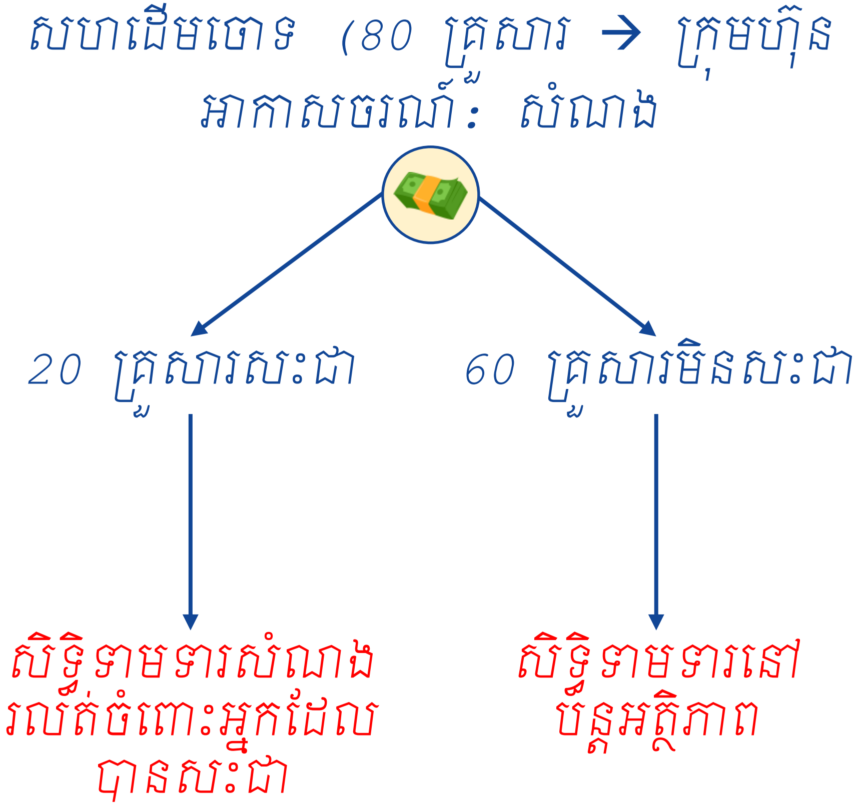
③ សកម្មភាពបណ្ដឹង ដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គលម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងធម្មតាដូចជា ការអះអាងអង្គហេតុ ការសារភាពតាមផ្លូវបណ្ដឹង ការលះបង់ ឬការទទួលស្គាល់នូវការទាមទារ ការសះជា ការដកពាក្យបណ្ដឹងជាអាទិ៍ ពុំមានឥទ្ធិពលចំពោះអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងដទៃទៀតនោះទេ។

ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីទាមទារប្រាក់កម្ចីខាងលើ។ ប្រសិនបើសហចុងចម្លើយ B បានឆ្លើយសារភាពចំពោះអង្គហេតុទទួលប្រាក់ ប៉ុន្តែសហចុងចម្លើយ A បដិសេធ នាំឱ្យតុលាការអាចទទួលស្គាល់អង្គហេតុនៃការប្រគល់ប្រាក់រវាង C និង B ដោយផ្អែកលើភស្តុតាង ប៉ុន្តែសម្រាប់ A C ត្រូវធ្វើការបញ្ជាក់ភស្តុតាងដើម្បីឱ្យតុលាការទទួលស្គាល់។

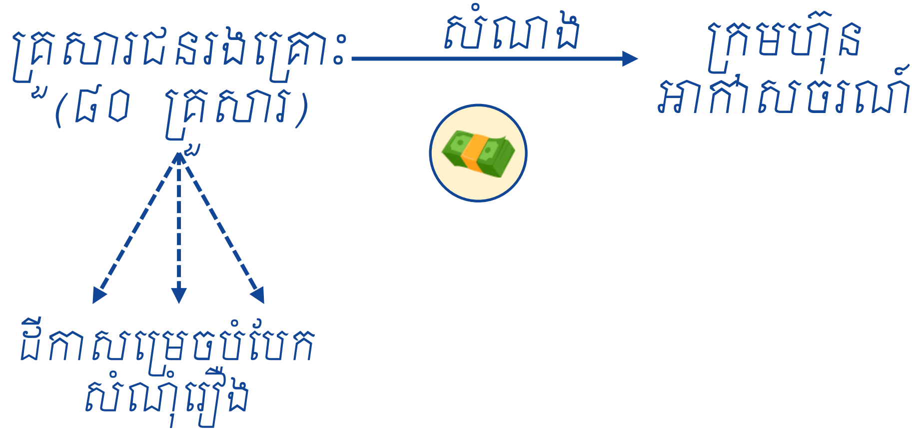


ម្យ៉ាងវិញទៀត ចំពោះសកម្មភាពបណ្ដឹងរបស់ភាគីម្ខាងទៀត ដែលបានធ្វើចំពោះបុគ្គលម្នាក់ ក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹង ឬហេតុដែលកើតមានឡើងចំពោះបុគ្គលណាម្នាក់ក្នុងចំណោមសហបណ្ដឹង ក៏ពុំមានអានុភាពទៅលើអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងផ្សេងទៀតដែរ។

ឧទាហរណ៍នៃករណីធ្លាក់យន្តហោះរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ Malaysia Airlines ដែលមានគ្រួសារជនរងគ្រោះ 80 គ្រួសារជាសហដើមចោទ ហើយមានគ្រួសារចំនួន 20 បានសះជាជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុន។ ការសះជានេះ មិនមានអានុភាពចំពោះគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលនៅសល់ 60 គ្រួសារទៀតនោះទេ។



ដូចនេះ តុលាការអាចធ្វើការបំបែកនូវការទាមទារពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងមួយចំនួន ទៅជាបណ្ដឹងផ្សេងទៀតដោយដីកាសម្រេច។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើ នីតិវិធីមានដំណើរការជាសហបណ្ដឹង ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់ ឬការពិនិត្យភស្តុតាង ត្រូវធ្វើពេលជាមួយគ្នាក្នុងកាលបរិច្ឆេទតែមួយ។



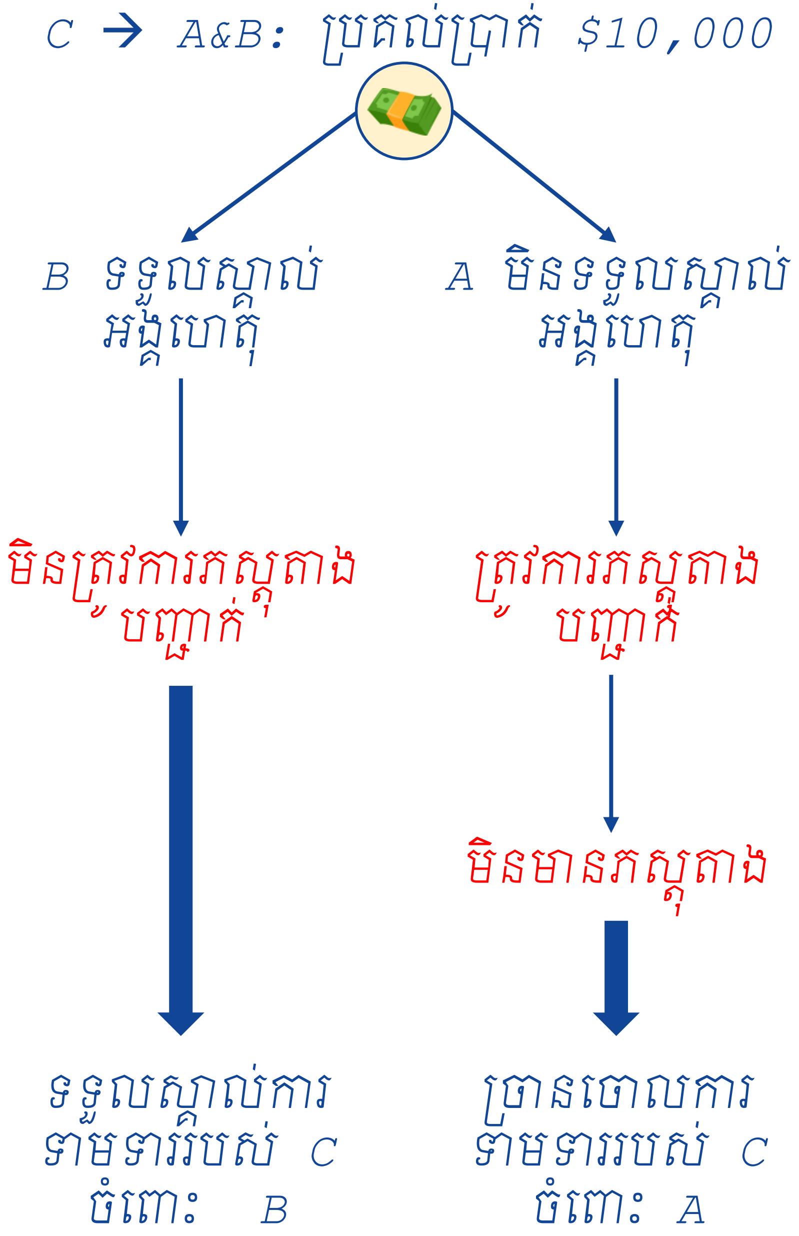
④ សកម្មភាពសហបណ្ដឹង នៅក្នុងនីតិវិធីបណ្ដឹងតែមួយ អាចធ្វើឱ្យចំណុចវិវាទរវាងអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងនីមួយៗ និងភាគីម្ខាងទៀតមានលក្ខណៈរួម ហើយអាចបង្កើនទំនុកចិត្តចំពោះតុលាការ គឺមានលក្ខណៈឯកភាពនៃសេចក្ដីសម្រេច។ តុលាការអាចទទួលស្គាល់អង្គហេតុដែលមានលក្ខណៈរួម ហើយចេញសាលក្រមចំពោះការទាមទារនីមួយៗ ហេតុនេះការទាមទាររបស់អ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងនីមួយៗដែលពាក់ព័ន្ធគ្នា គឺខ្លឹមសារនៃសេចក្ដីសម្រេចមិនអាចផ្ទុយគ្នានោះទេ។

ប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹង ក្នុងចំណោមនោះមានបុគ្គលណាម្នាក់ បានសារភាពតាមផ្លូវតុលាការ ឬមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះដំណើរការនីតិវិធីរបស់តុលាការ ជាអាទិ៍ ដូចជា ការអះអាងអង្គហេតុនឹងអាចមានករណីខ្លឹមសារនៃសេចក្ដីសម្រេចខុសគ្នា។

មួយវិញទៀត អានុភាពនៃសាលក្រមសម្រាប់សហបណ្ដឹង អាចកើតឡើងក្នុងអំឡុងពេលខុសគ្នា អាស្រ័យលើកាលបរិច្ឆេទនៃការទទួលលិខិតសាលក្រមនៃអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងនីមួយៗ នាំឱ្យអំឡុងពេលឧបាស្រ័យ និងការចូលជាស្ថាពរនៃសាលក្រម អាចខុសគ្នាផងដែរ។

2. ប្រភេទនៃសហបណ្ដឹង

ឧទាហរណ៍ក្នុងករណីទាមទារប្រាក់កម្ចីខាងលើ។ ប្រសិនបើសហចុងចម្លើយ B បានសារភាពតាមផ្លូវតុលាការ ប៉ុន្តែ A បានបដិសេធ នាំឱ្យសេចក្ដីសម្រេចចុងក្រោយ អាចមានភាពផ្ទុយគ្នារវាង A និង B ពោលគឺ តុលាការនឹងបង្គាប់ឱ្យ B បង់ប្រាក់ឱ្យ C ប៉ុន្តែសម្រាប់ A វិញ បើមិនមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ទេ តុលាការនឹងមិនទទួលស្គាល់ការទាមទាររបស់ C ចំពោះ A ឡើយ។



ផ្អែកតាមឧទាហរណ៍ខាងលើដដែល ក្នុងករណីដែលតុលាការបានធ្វើការបញ្ជូនលិខិតសាលក្រមទៅ A និង B ក្នុងពេលផ្សេងគ្នា អំឡុងពេលនៃការប្ដឹងឧទ្ធរណ៍ជាអាទិ៍ របស់ A និង B ក៏ខុសគ្នាដែរ។

- 02.04.2021 — A បានទទួលលិខិតសាលក្រម
- 07.04.2021 — B បានទទួលលិខិតសាលក្រម
- 03.05.2021 — សិទ្ធិប្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ A ត្រូវរលត់
- 08.05.2021 — សិទ្ធិប្ដឹងឧទ្ធរណ៍របស់ B ត្រូវរលត់

ខ. សហបណ្ដឹងចាំបាច់

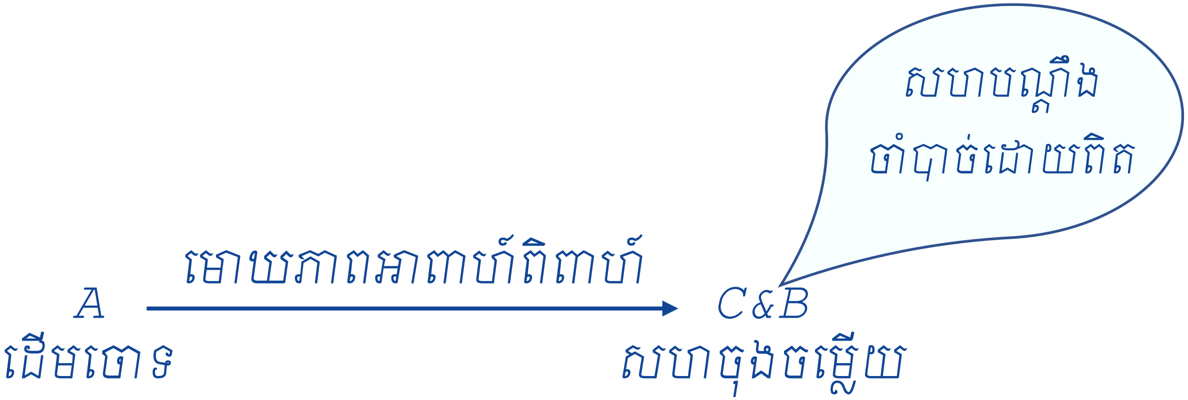
① សហបណ្ដឹងចាំបាច់ ជាសហបណ្ដឹងដែលសិទ្ធិ ឬទំនាក់ទំនងគតិយុត្តដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងត្រូវសម្រេចជាស្ថាពររួមគ្នា ដោយមានឯកភាពចំពោះអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងទាំងអស់។ សហបណ្ដឹងចាំបាច់ជាស្ថានភាពមួយ ចាំបាច់ត្រូវធ្វើសកម្មភាពបណ្ដឹងរួមគ្នា ក្នុងនាមជាសហដើមចោទ ឬ/និងសហចុងចម្លើយ នៅក្នុងនីតិវិធីបណ្ដឹងតែមួយដើម្បីទទួលបានសាលក្រមសម្រេចសិទ្ធិជារួម។

សហបណ្ដឹងចាំបាច់មានពីរប្រភេទ គឺ ⓐ សហបណ្ដឹងចាំបាច់ដោយពិត និង ⓑ ឧបសហបណ្ដឹងចាំបាច់។

ⓐ សហបណ្ណឹងចាំបាច់ដោយពិត ជាប្រភេទមួយនៃសហបណ្ណឹងចាំបាច់ ដែលតម្រូវឱ្យអ្នកធ្វើសហបណ្ណឹង ចាំបាច់ត្រូវប្ដឹងរួមគ្នា មិនអាចប្ដឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា បើធ្វើបែបនោះនឹងខ្វះលក្ខណសម្បត្តិជាភាគី ហើយតុលាការនឹងលើកចោលបណ្ណឹងដោយសាលក្រមមិនឆ្លងកាត់ ការទាញហេតុផលដោយផ្ទាល់មាត់។

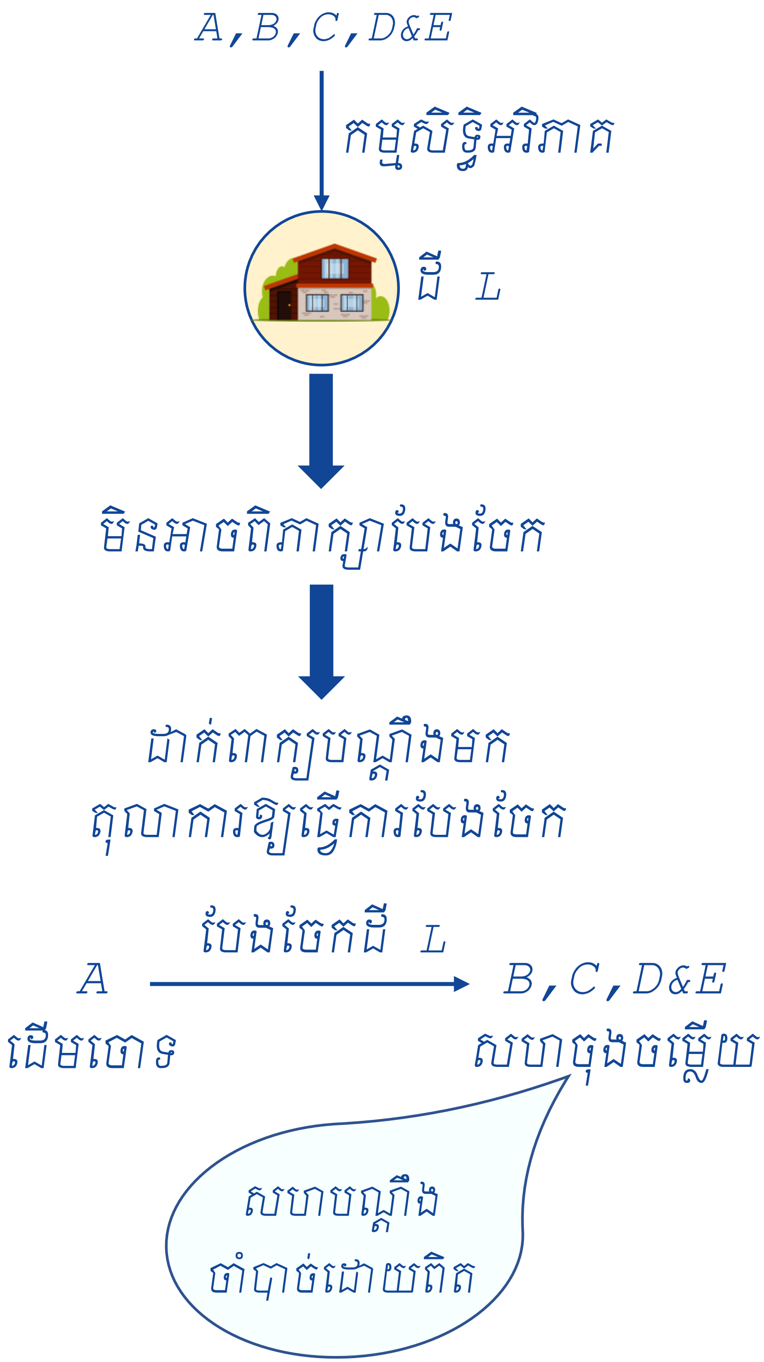
ឧទាហរណ៍៖ A និង B ជាប្ដីប្រពន្ធ បានរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងបានចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប៉ុន្តែនៅក្នុងសៀវភៅចុះបញ្ជី បែរជាចុះឈ្មោះ C និង B ជាប្ដីប្រពន្ធទៅវិញ។

ក្នុងករណីនេះ *A* ត្រូវធ្វើបណ្តឹងបញ្ជាក់អំពីមោឃភាពនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដោយយក *C* និង *B* ជាសហចុងចម្លើយ។ ក្នុងស្ថានភាពនេះ ការយក *C* និង *B* ជាសហចុងចម្លើយមានភាពចាំបាច់ ព្រោះច្បាប់តម្រូវដាច់ខាតឱ្យធ្វើបណ្តឹងរួមគ្នា ដើម្បីមោឃភាពអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង *C* និង *B*។



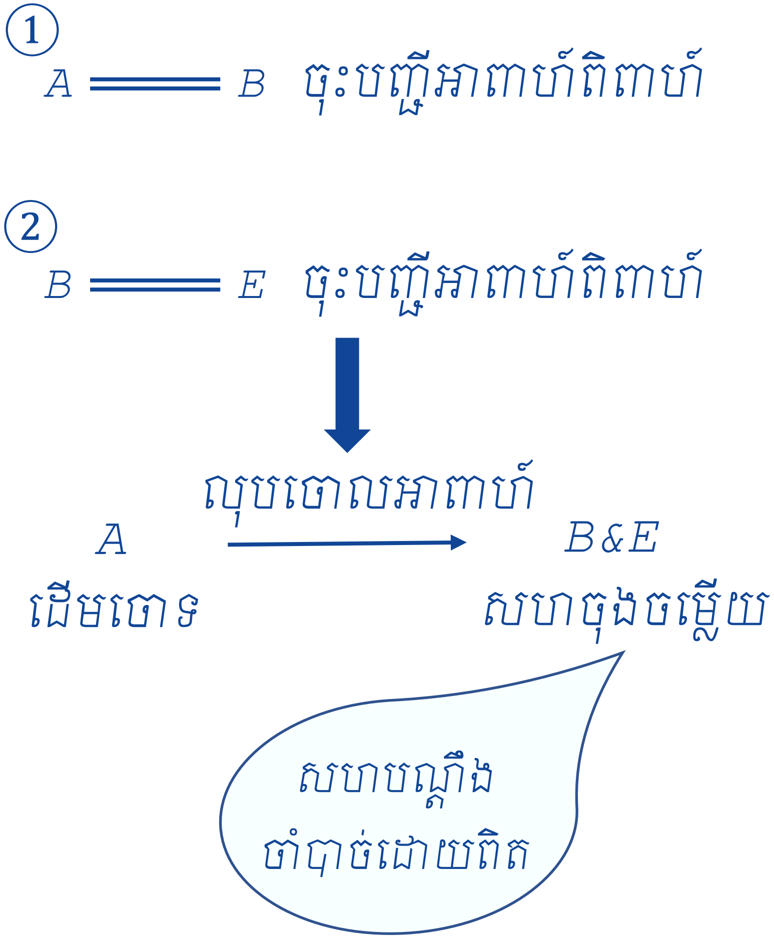
ឧទាហរណ៍៖ A, B, C, D, និង E ជាកម្មសិទ្ធិករអវិភាគលើដី L។ កម្មសិទ្ធិករអវិភាគទាំងនេះ មិនអាចពិភាក្សាគ្នាប្រកបដោយវិជ្ជមានអំពីការបែងចែកដី L នោះទេ ហេតុនេះក៏ដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការ ដើម្បីបែងចែកដី L តាមរូបដើម ជាអាទិ៍។

ក្នុងករណីនេះ សហបណ្ដឹងមានភាពចាំបាច់ ដែលច្បាប់តម្រូវឱ្យធ្វើបណ្ដឹងរួមគ្នា ដើម្បីអាចរំលាយស្ថានភាពអវិភាគបាន។



ឧទាហរណ៍៖ A ជាដើមចោទ និង B ជាចុងចម្លើយ បានចុះបញ្ជីអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ នៅថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៥ នៅថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨ B និង E បានចុះសំបុត្រអាពាហ៍ពិពាហ៍មួយទៀត (ទ្វេពន្ធភាព) (CC#949)។

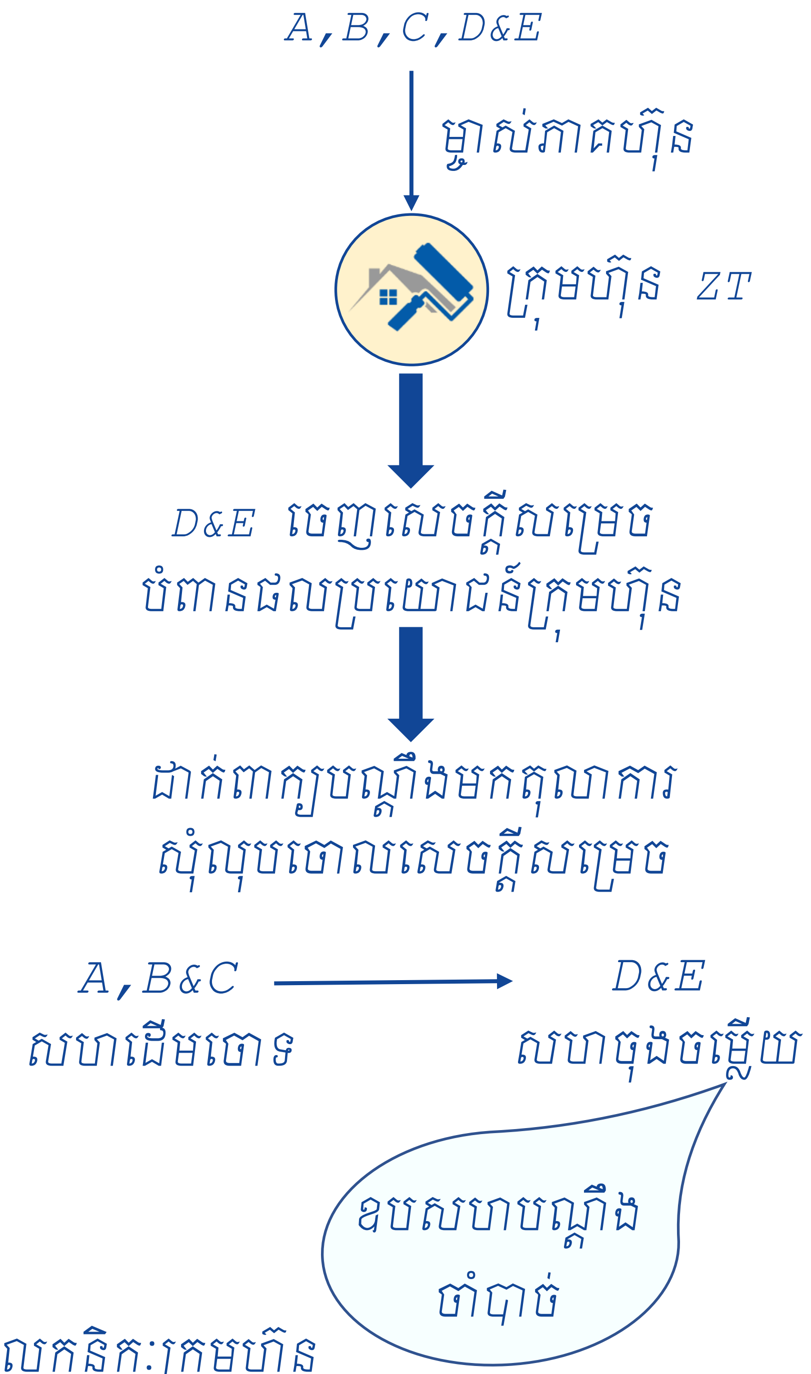
ក្នុងស្ថានភាពនេះ A អាចសុំលុបចោលអាពាហ៍ពិពាហ៍រវាង B និង E បានដោយលើកយកមូលហេតុទ្វេពន្ធភាព។ ប្រសិនបើ A មិនបានប្តឹង B&E ក្នុងនាមជាសហបណ្តឹងទេ ក្លាយជាបណ្តឹងដែលគ្មានផលប្រយោជន៍នៃបណ្តឹង ព្រោះមិនអាចកំណត់ឱ្យមានលក្ខណៈឯកសណ្ឋានក្នុងការបញ្ចប់វិវាទ។



ⓑ ឧបសហបណ្ដឹងចាំបាច់ ជាប្រភេទមួយនៃសហបណ្ដឹងចាំបាច់ដែលមិនតម្រូវដាច់ខាត ត្រូវតែប្ដឹងរួមគ្នានោះទេ បើចង់ប្ដឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាក៏អាចធ្វើបាន ពោលបើដាក់ជាសហបណ្ដឹងគឺមានភាពចាំបាច់ក្នុងការចេញសាលក្រមរួមគ្នា ចំពោះសិទ្ធ ឬកាតព្វកិច្ចដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង ប៉ុន្តែបើដាក់បណ្ដឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា នឹងអាចស្ថានភាព អានុភាពនៃសាលក្រម មិនអាចមានលក្ខណៈរួម (កម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង នឹងមិនអាចកំណាត់ជារួម)។

ឧទាហរណ៍៖ A, B, C, D, និង E ជាម្ចាស់ភាគហ៊ុននៃក្រុមហ៊ុន ZT។ ថ្ងៃមួយម្ចាស់ភាគហ៊ុនឈ្មោះ D&E បានបើកកិច្ចប្រជុំដោយមិនគោរពអំឡុងពេលជូនដំណឹងមកម្ចាស់ភាគហ៊ុន និងចេញសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាតរបស់ក្រុមហ៊ុន ដោយបំពានផលប្រយោជន៍របស់ក្រុមហ៊ុន។

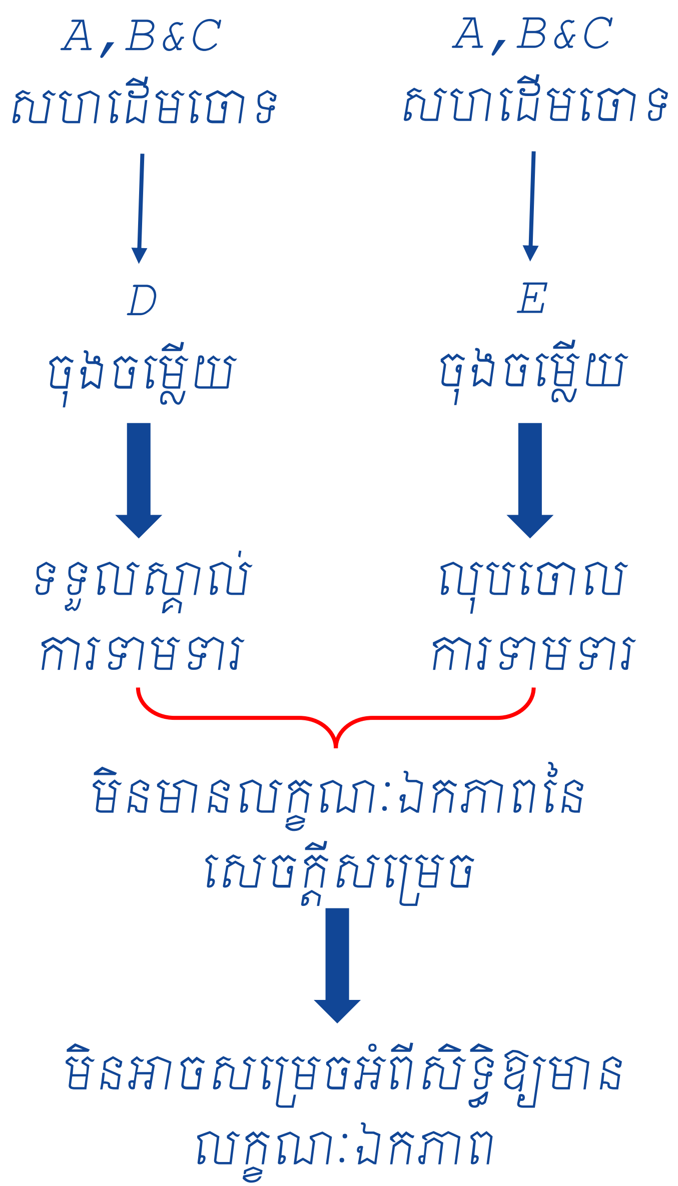
ក្នុងករណី A,B&C អាចលុបចោលសេចក្តីសម្រេចនោះបាន ដោយយក D&E ធ្វើជាសហចុងចម្លើយ។



#287 នៃច្បាប់ស្តីពីសហគ្រាសពាណិជ្ជកម្ម និងលក្ខន្តិកៈក្រុមហ៊ុន

2. ប្រភេទនៃបណ្តឹង

ក្នុងករណីខាងលើនេះ ប្រសិនបើ A,B,C ដាក់បណ្តឹងចំពោះ D និង E ក្នុងបណ្តឹងផ្សេងគ្នា អាចមានស្ថានភាពដែលសេចក្តីសម្រេចលើបណ្តឹងទាំងពីរនោះ មានភាពខុសគ្នា ជាលទ្ធផល A,B,C មិនអាចសម្រេចសិទ្ធិរបស់ខ្លួន (ទាមទារឱ្យលុបចោលសេចក្តីសម្រេចមហាសន្និបាត) បាននោះទេ ហេតុនេះហើយទើបក្នុងករណីនេះ ការធ្វើបណ្តឹងចំពោះសហបណ្តឹង D,E ក្លាយជាមានភាពចាំបាច់ ដើម្បីកំណត់អំពីសិទ្ធិឱ្យមានលក្ខណៈឯកភាពដែលគេហៅថា ឧបសហបណ្តឹងចាំបាច់។



៣. ការជ្រើសរើសភាគី

① គោលបំណងនៃការបង្កើតប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសភាគី

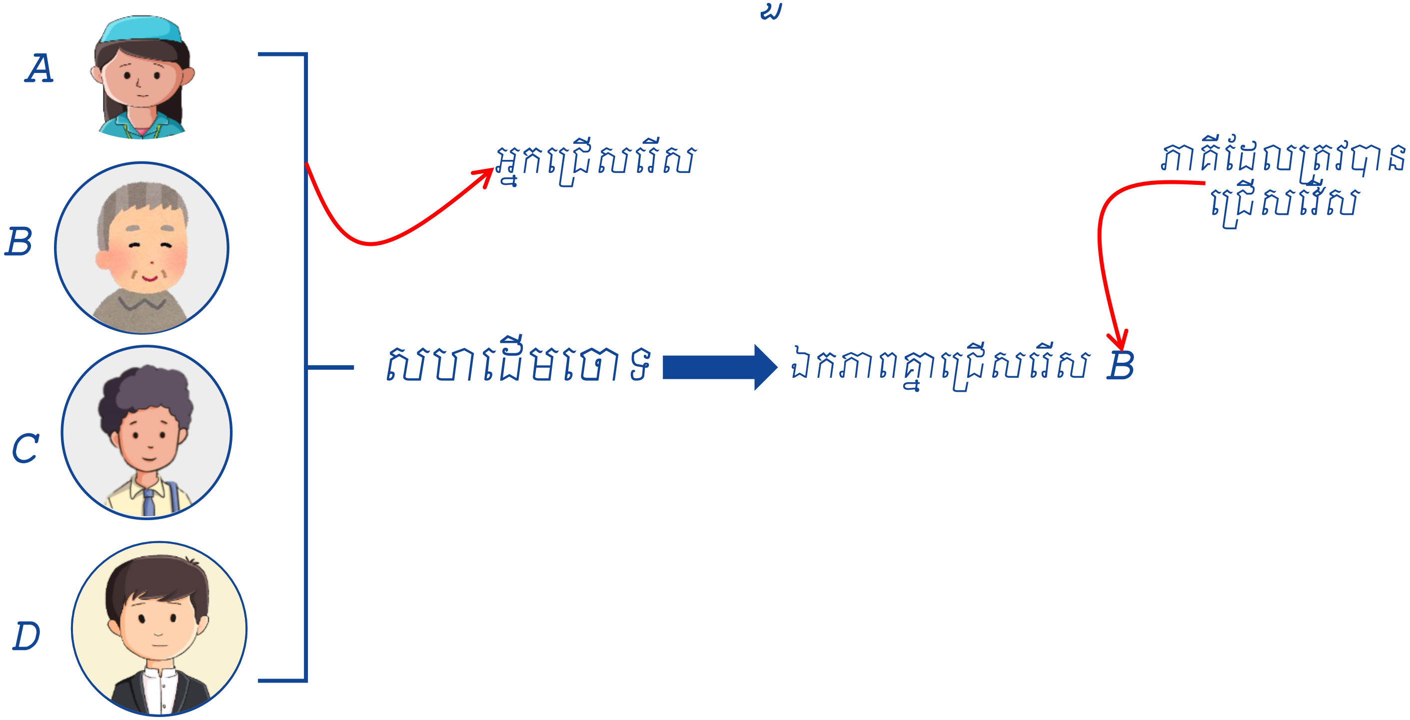
ប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសភាគី ត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសារប្រព័ន្ធនៃការដោះស្រាយតាមសហបណ្ដឹង មិនមានភាពងាយស្រួលពីព្រោះ សហបណ្ដឹងជាការចូលរួមក្នុងនីតិវិធីបណ្ដឹង ដែលមានដើមចោទ ឬចុងចម្លើយច្រើននាក់ និងករណីខ្លះអាចបណ្ដាលឱ្យមានការយឺតយ៉ាវដល់នីតិវិធីបណ្ដឹងថែមទៀត ហេតុនេះ ដើម្បីជួយដល់សហដើមចោទ ឬសហចុងចម្លើយ ឱ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការធ្វើសកម្មភាពបណ្ដឹង ហៅថា **ប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសភាគី។**

② អត្ថន័យនៃប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសភាគី

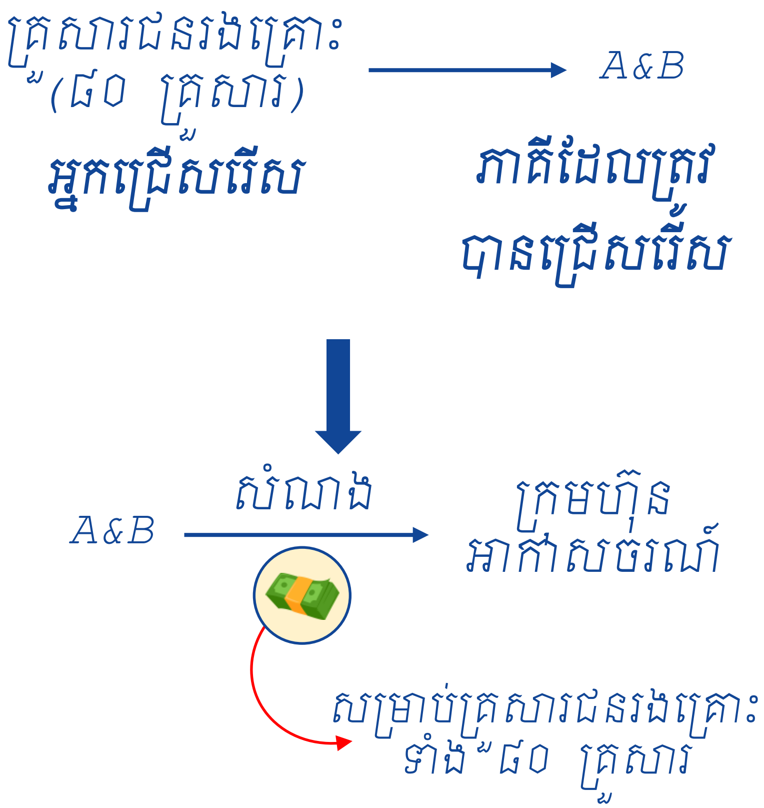
ប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសភាគី គឺជាប្រព័ន្ធមួយដែលទទួលបន្ទុកបណ្តឹងដោយស្ម័គ្រចិត្តចំពោះបុគ្គលច្រើននាក់ មានផលប្រយោជន៍រួម និងជ្រើសរើសពីក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើសហបណ្តឹងម្នាក់ ឬច្រើននាក់ ឱ្យធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងក្នុងនាមជាសហដើមចោទ ឬដើមចោទ ឬចុងចម្លើយ ឬសហចុងចម្លើយ ហើយបុគ្គលដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ធ្វើសកម្មភាពបណ្តឹងសម្រាប់ខ្លួនឯងផង និងសម្រាប់អ្នកជ្រើសរើសផង។

③ ឋានៈភាគីនៃប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសភាគី

ក្នុងករណីប្រើប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសភាគី បុគ្គលដែលត្រូវបានជ្រើសរើសជាភាគីសម្រាប់ធ្វើបណ្ដឹង ហៅថា **“ភាគីដែលត្រូវបានជ្រើសរើស”** ចំណែកបុគ្គលដែលបានជ្រើសរើសភាគីដើម្បីឱ្យភាគីនោះធ្វើបណ្ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ហៅថា **“អ្នកជ្រើសរើស”**។



ផ្អែកលើឧទាហរណ៍ស្តីពីការធ្លាក់យន្តហោះ ដោយសន្មតថា គ្រួសារជនរងគ្រោះទាំង ៨០គ្រួសារ បានធ្វើបណ្តឹងចំពោះក្រុមហ៊ុនអាកាសចរណ៍ ក្នុងនាមជាសហបណ្តឹង ដែលអាចធ្វើឱ្យដំណើរការនីតិវិធីបណ្តឹងមានការលំបាកក្នុងនីតិវិធី ចំណាយពេលច្រើន ថវិកាច្រើន និងអាចបង្កភាពស្មុគស្មាញ។



ក្នុងករណីនេះ គ្រួសារជនរងគ្រោះទាំងអស់ អាចធ្វើការជ្រើសរើស A&B ជាអាទិ៍ ឱ្យធ្វើជាសហបណ្តឹង ដើម្បីទាមទារសំណងក្នុងនាមគ្រួសារជនរងគ្រោះ ទាំង ៨០ គ្រួសារបាន។

④ លក្ខខណ្ឌនៃប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសភាគី

ជាធម្មតា ដើម្បីអាចប្រើប្រព័ន្ធនៃការជ្រើសរើសភាគីនេះបាន គឺជាស្ថានភាព ៖

ⓐបុគ្គលច្រើននាក់មានផលប្រយោជន៍រួម

ⓑមានលក្ខណសម្បត្តិក្នុងការធ្វើសហបណ្តឹង

ⓒមានបំណងទាមទាររួមគ្នា

ⓓយល់ឃើញថា ប្រើប្រព័ន្ធជ្រើសរើសភាគី

ⓔដើម្បីសម្រួលដល់បន្ទុកនៃការធ្វើបណ្តឹង

⑤ សកម្មភាពនៃប្រព័ន្ធជ្រើសរើសភាគី

ការជ្រើសរើសភាគី គឺជាសកម្មភាពបណ្ដឹងឯករាជ្យ ដោយមិនចាំបាច់មានសម្លេងភាគច្រើន ឬឯកច្ឆ័ន្ទនោះទេ។ ក្នុងករណីមានការជ្រើសរើសភាគី នៅពេលតុលាការកំពុងចាត់ការលើបណ្ដឹងភាគីផ្សេងទៀត ត្រូវដកខ្លួនពីបណ្ដឹងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

❶ A, B, C&D **សហដើមចោទ** —ទាមទារប្រាក់→ X **ចុងចម្លើយ**

↓

❷ A, B, C&D —ជ្រើសរើសភាគី→ B　　A C &D ដកខ្លួន

↓

❸ B **ដើមចោទ** —សកម្មភាពបណ្ដឹងជាក់ស្ដែង→ X **ចុងចម្លើយ**

CCP#42-2

ការជ្រើសរើសភាគីនេះ អាចលុបចោល ឬផ្លាស់ប្តូរ បាន ដោយបុគ្គលដែលធ្វើការជ្រើសរើស ក្នុងករណី ភាគីដែលត្រូវបាន ជ្រើសរើស បាត់បង់លក្ខណសម្បត្តិជាភាគី ដោយមូលហេតុ មរណភាព ឬហេតុផ្សេងទៀត។

ក្នុងករណីនេះ អ្នកជ្រើសរើសភាគីអាចជ្រើសរើសបុគ្គល ផ្សេងទៀតបាន ហើយភាគីដែលបានជ្រើសរើសផ្សេងទៀត អាច ធ្វើសកម្មភាពសម្រាប់បុគ្គលទាំងអស់ ដូចនេះសាលក្រម ឬ សាលដីកា ដែលអ្នកត្រូវបានគេជ្រើសរើស បានទទួល មាន អានុភាពទៅលើអ្នកត្រូវបានគេជ្រើសរើសខ្លួនឯង និង អ្នកជ្រើសរើស។

CCP#42-3&4

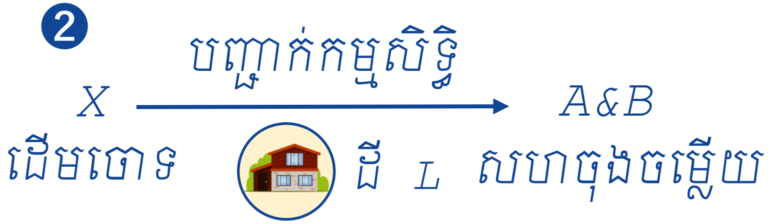
៤. បណ្តឹងដែលមានដើមចោទ និងចុងចម្លើយជាសហចុងចម្លើយ

បណ្តឹងដែលមានដើមចោទ និងចុងចម្លើយជាសហចុងចម្លើយ គឺជាបណ្តឹងដែលធ្វើឡើងដោយតតិយជន អះអាងថា សិទ្ធិដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្តឹងរវាងអ្នកដទៃមានសិទ្ធិមួយភាគ ឬទាំងមូល ជារបស់ខ្លួន។

បណ្តឹងដែលមានដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ជាសហចុងចម្លើយ គឺជាបណ្តឹងមួយប្រភេទដែលធ្វើឡើងដោយតតិយជន ដែលមានផលប្រយោជន៍ឯករាជ្យពីភាគីនៃបណ្តឹង ចំពោះបណ្តឹងដែលដើមចោទ និងចុងចម្លើយ នៅពេលបណ្តឹងកំពុងត្រូវបានចាត់ការ ហើយឋានៈរបស់តតិយជននោះ មិនមែនជាអ្នកចូលរួមអន្តរាគមន៍ទេ ពោលគឺជាភាគីនៃបណ្តឹង ដោយយកដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ជាសហចុងចម្លើយ ដូចនេះបណ្តឹងនេះ មានលក្ខណៈជាសហបណ្តឹង។

A អះអាងថា ដី L ជាដីរបស់ខ្លួន ហើយ B អះអាងថា ដី L ជាដីរបស់ខ្លួនផងដែរ ហេតុនេះ A បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះ B ទាមទារឱ្យប្រគល់ដីLផ្អែកលើកម្មសិទ្ធិ។

X បានដឹងពីបណ្ដឹងនេះ ហើយអះអាងថា ដីL ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន ហេតុនេះបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងចំពោះ A&B ទាមទារឱ្យបញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិលើដីL។



ស្ថានភាពដែល X ប្ដឹង A&B បញ្ជាក់អំពីកម្មសិទ្ធិនេះ ជាលក្ខណៈនៃបណ្ដឹងដែលមានដើមចោទ និងចុងចម្លើយជាសហចុងចម្លើយ។

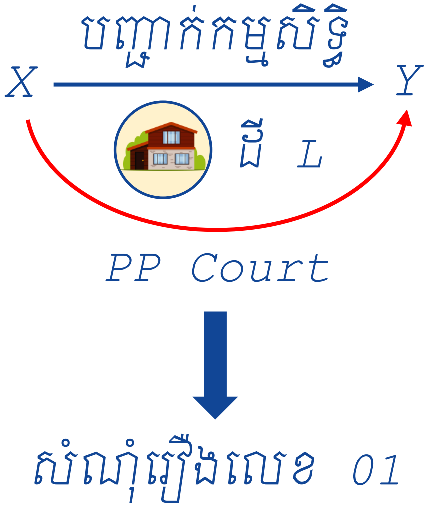
បណ្តឹងដែលមានដើមចោទ និងចុងចម្លើយ ជាសហចុងចម្លើយ មានន័យសំខាន់មួយទៀតត្រង់ **"ការកំណត់ពិសេសនូវតុលាការដែលមានសមត្ថកិច្ចលើបណ្តឹងប្រភេទនេះ"** ដោយអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការនៃការជំនុំជម្រះលើកទី១ ដែលទទួលបណ្តឹងរបស់ភាគីនោះ។ សមត្ថកិច្ចពិសេស ត្រូវបានទទួលស្គាល់ លុះត្រាតែបណ្តឹងរវាងភាគីដទៃនោះ កំពុងត្រូវបានចាត់ការ ទោះបីកំពុងចាត់ការនៅតុលាការនៃតុលាការនៃការជំនុំជម្រះលើកទី១ ឬលើកទី២ ឬលើកចុងក្រោយក៏ដោយ គឺតតិយជនអាចដាក់បណ្តឹងប្រភេទនេះ មកសាលាដំបូងដើមដែលបានចាត់ការបណ្តឹងរវាងភាគីដទៃនោះបាន។

បណ្ដឹងប្រភេទនេះ ទទួលស្គាល់ការកំណត់ជាពិសេសចំពោះសមត្ថកិច្ចសាលាជម្រះក្ដី ពីព្រោះជាប្រភេទនៃបណ្ដឹង ដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងមានសិទ្ធិទាំងមូល ឬមួយភាគនៃសិទ្ធិ ដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹងរវាងអ្នកដទៃ ជាសិទ្ធិរបស់តតិយជន (គឺជាករណីដែលមានវិវាទរវាងបុគ្គលបីភាគីស្ដីពីសិទ្ធិមួយ និងមានភាពចាំបាច់ក្នុងការកំណត់ទំនាក់ទំនងគតិយុត្តរវាងភាគីទាំងបីក្នុងពេលតែមួយ ដើម្បីចៀសវាងភាពខ្វែងគ្នា ត្រូវវិនិច្ឆ័យ និងចេញសាលក្រមរួម បើបណ្ដឹងរវាងភាគីដទៃនោះ កំពុងត្រូវបានចាត់ការ នៅក្នុងការជំនុំជម្រះលើកទី១ តុលាការដែលទទួលបណ្ដឹងពីតតិយជន អាចបញ្ចូលបណ្ដឹងទាំងពីរនេះជាមួយគ្នាបាន)។

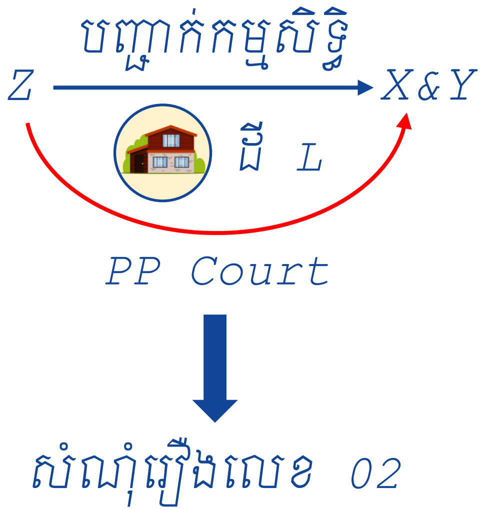
បើយើងពិនិត្យមើលលើបណ្តឹងប្រភេទនេះ យើងឃើញថា មានបណ្តឹងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា រវាងបណ្តឹងរបស់ដើមចោទ និងចុងចម្លើយ (សំណុំរឿងលេខ ០១) និងបណ្តឹងរបស់តតិយជន (សំណុំរឿងលេខ ០២) ហើយមិនត្រូវបានវិនិច្ឆ័យដោយបញ្ចូលគ្នាជាស្វ័យប្រវត្តិនោះទេ ប៉ុន្តែបើបណ្តឹងរវាងភាគីដទៃនោះ នៅសាលាដំបូង តុលាការដែលទទួលបណ្តឹងទាំងពីរ អាចបញ្ចូលបណ្តឹងនោះដោយឆន្ទានុសិទ្ធិ និងអាចវិនិច្ឆ័យតាមនីតិវិធីរួមគ្នា។

CCP#99&CCP#51-2

ឧទាហរណ៍១៖ X បានប្ដឹង Y ទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយទាមទារឱ្យតុលាការចេញសាលក្រមដែលមានខ្លឹមសារថា បញ្ជាក់អំពីអត្ថិភាពនៃសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិលើដី L (សំណុំរឿងលេខ ០១)។



Z បានអះអាងថា ដី L ដែល X និង Y កំពុងមានវិវាទនឹងគ្នា ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។ ក្នុងករណីនេះ Z អាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ (សំណុំរឿងលេខ ០២) ដោយយក X&Y ជាសហចុងចម្លើយ។



ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើនេះ ប្រសិនបើបណ្ដឹងរវាង X&Y កំពុងចាត់ការនៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ តុលាការអាចសម្រេចបញ្ចូលសំណុំរឿងលេខ 01 និង 02 ហើយធ្វើការសម្រេច និងវិនិច្ឆ័យជាមួយគ្នាបាន។

PP Court

↓

ដីកាសម្រេចបញ្ចូលសំណុំរឿង
សម្រេចបញ្ចូល
សំណុំរឿងលេខ 02ចូលក្នុង
សំណុំរឿងលេខ 01

↓

ដំណើរការនីតិវិធីបណ្ដឹងបន្ត
ដោយចាត់ទុកសំណុំរឿងលេខ 01
និងសំណុំរឿងលេខ 02
ជាសំណុំរឿងតែមួយ

↓

សាលក្រមលេខ 01
សម្រាប់សំណុំរឿងលេខ 01

ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើ ប្រសិនបើ Z បានដឹង នៅពេលដែលបណ្ដឹងរវាង X&Y បានកំពុងចាត់ការនៅដំណាក់កាលសាលាឧទ្ធរណ៍ Z អាចដាក់បណ្ដឹងទៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ ដោយយក X&Y ជាសហចុងចម្លើយបាន។

① X→Y: បញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិលើដី L
(សំណុំរឿង 01 នៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ)

② **សាលក្រម៖** ដី L ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ X

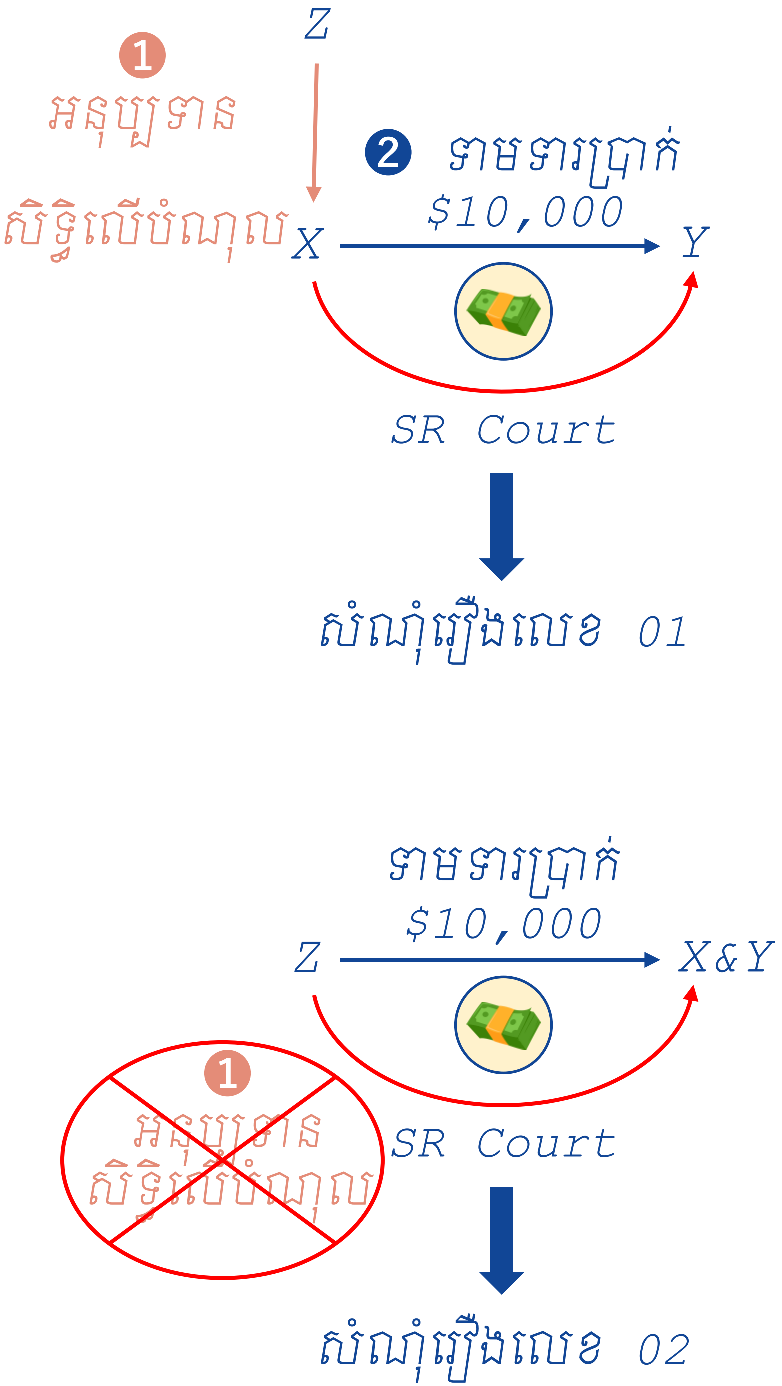
③ Y→X: ប្ដឹងឧទ្ធរណ៍នឹងសេចក្ដីសម្រេចរបស់សាលាដំបូង

④ Z បានដឹងពីអត្ថិភាពនៃសំណុំរឿង 01 រវាង X&Y

⑤ Z→X&Y: បញ្ជាក់កម្មសិទ្ធិលើដី L
(សំណុំរឿង 02 នៅសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញ)

ឧទាហរណ៍១៖ X បានប្ដឹង Y ទៅសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប ដើម្បីទាមទារប្រាក់ $10,000 ផ្អែកលើអនុប្បទានសិទ្ធិលើបំណុល (សំណុំរឿងលេខ 01)។

Z បានអះអាងថា ប្រាក់ $10,000 ដែលជាកម្មវត្ថុនៃវិវាទរវាង X&Y ជាសិទ្ធិលើបំណុលរបស់ខ្លួន ព្រោះមិនដែលបានធ្វើអនុប្បទានសិទ្ធិលើបំណុលឡើយ ហេតុនេះបានប្ដឹង X&Y ក្នុងនាមជាសហចុងចម្លើយទៅសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប។

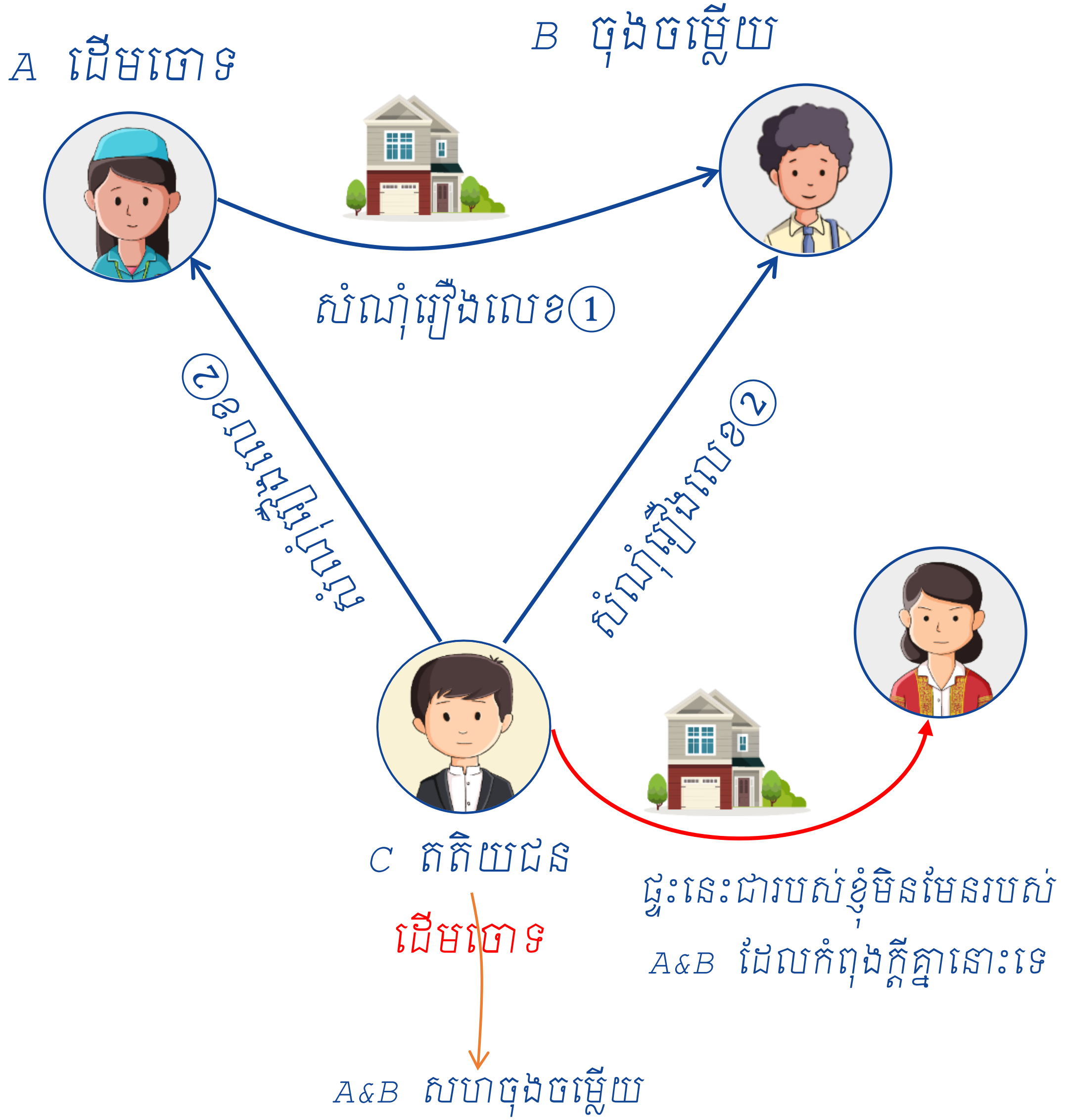


ក្នុងឧទាហរណ៍ខាងលើនេះ ប្រសិនបើនីតិវិធីនៃសំណុំរឿងលេខ 01 កំពុងត្រូវបានចាត់ការនៅសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប នាំឱ្យតុលាការ អាចបញ្ចូលរឿងក្តីទាំងពីរនេះបាន។

សំណុំរឿងលេខ 01 + សំណុំរឿងលេខ 02 → សំណុំរឿងលេខ 01
សំណុំរឿងលេខ 02

ប្រសិនបើសំណុំរឿងលេខ 01 ត្រូវបានសម្រេចនៅដំណាក់សាលាដំបូងហើយ និងមានការធ្វើបណ្តឹងឧបាស្រ័យ នៅតុលាការកំពូលជាអាទិ៍ ក៏ Z អាចធ្វើបណ្តឹងចំពោះ X&Y ទៅសាលាដំបូងខេត្តសៀមរាប ដោយការទទួលស្គាល់សមត្ថកិច្ចតុលាការពិសេសតាមមាត្រា៥១ ផងដែរ។

4. បណ្ដឹងដែលមានដើមចោទ និងចុងចម្លើយជាសហចុងចម្លើយ



៤. ករណីផ្សេងទៀត

ក្នុងករណីសិទ្ធិ ឬកាតព្វកិច្ច ដែលជាកម្មវត្ថុនៃបណ្ដឹង នឹងត្រូវបានសម្រេចជាស្ថាពរ ទាល់តែមានការរួមគ្នា ចំពោះភាគីណាមួយ និងតតិយជន តតិយជននោះ អាចចូលរួមអន្តរាគមន៍នៅក្នុងបណ្ដឹងនោះក្នុងនាមជាអ្នកធ្វើសហបណ្ដឹងបាន(CCP#49-1)។

តុលាការអាចបង្គាប់ឱ្យបញ្ចូលរឿងក្ដី ដោយដីកាសម្រេច (CCP#49-1)។ នៅពេលដែលមានការបញ្ចូលរឿងក្ដី នឹងមានស្ថានភាពនៃសហបណ្ដឹង ផងដែរ។

សូមអរគុណ!